Cum illud semper

Benedict XIV · 1742-12-14 · Latin

PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS.

BENEDICTUS PP. X I V . Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem.

« Cum illud semper plurimum formidaverit Ecclesia catholica, ne indignis quibusque et extra sacerdotale meritum constitutis cura animarum et dominici gregis custodia crederetur, quia totius fami- liae status et ordo nutat, si, quod requiritur in corpore, non inveni- tur in capite: hinc canonicis sanctionibus ac praesertim S. Triden- tinae Synodi decretis provide consultum est, regimen ecclesiarum parochialium iis esse committendum, quorum omnis aetas a pueri- libus exordiis ad perfectiores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia ita cucurrisset, ut de illorum supra alios provectione ac potiori doctrinae morum ac diuturni laboris suffragio nefas esset dubitare. « Quia vero perniciosa apud plurimos opinio sensim invaluit, Tri- dentini decretis non praescriptam esse dignioris electionem, sed caveri tantummodo, ne indignis ecclesiae parochiales, aliaque bene- ficia, quibus cura imminet animarum, conferrentur, s. m. Innocen- tius XI, praedecessor noster, errorum doctrinam a vera et sincera Patrum mente longius deflectentem damnavit, ed edocuit, quam pru- dens ac diligens esse debeat pastoralis officii dispensatio. « § 1. Ad tramites idcirco eiusdem Sacrae Synodi usu receptum est occurrente parochialis ecclesiae vacatione, quae libere ab Ordina- rio conferenda sit, concursum institui, ut, habita in ea de cuiuslibet aetate, moribus, doctrina et sufficientia solerti inquisitione, Episcopus eligat, quem ceteris magis idoneum iudicaverit. « § 2. At quia contingere quandoque potest, quod favores vel gratia vel minus aequo iudicio minus digni dignioribus praeponan- tur, s. m. Pius V, noster praedecessor, ne quid in huiusmodi electione esset inordinatum atque praeposterum, edita saluberrima constitu- tione licere voluit iniuste in concursu reiectis, interposita ad Metro- politanum vel Episcopum viciniorem vel Sedem quandoque Apostolicam appellatione, praeelectum ad novum examen provocare et ecclesiam alteri non rite collatam novo facto meritorum periculo, si ita ius esset, vindicare. Et ne frivolae appellationis diffugio locus esset, provide ibidem cautum est, dictae appellationi in devolutivo

tantum deferri oportere, non suspensa aut quoquo modo retardata praeelecto ab Ordinario parochialis ecclesiae possessione. § 3. Consultissimae huiusmodi leges eum in finem institutae, ne in tanti momenti re imperiti magistris, novi antiquis, rudes praefe- rantur emeritis, violatae sunt hominum fraude et malitia, ipsa me- dela vulnus exasperantium. Saepissime enim reiecti ab Ordinario, dictae Constitutionis obtentu, in vocem appellationis facile prorum- pere, et minus legitima concurrente causa electos ab Episcopo ad novum examen provocare consueverant; illosque praeterea, relicta gregis et ecclesiae custodia longum iter arripere et diuturni laboris, temporis et pecuniae impensa exhaustos, litem in secunda, tertia et ulteriori quandoque instantia sustinere cogebant. « § 4. Quin etiam experientia compertum est, magno iustitiae detrimento litem ipsam absolvi; quandoquidem ii, qui examini se subiecerant atque in primaevo concursu, utpote legitimarum institu- tionum nescii, reiecti fuerant, longa postmodum decurrente lite, sedu- lam litteris ex industria navantes operam, praeferri aliis merebantur et acerbe succensebant Episcopo, iudici quidem adeptae, non autem adipiscendae peritiae, per iniuriam fuisse reiectos. « § 5. Hinc apud bene moratos homines et iustitiae vindices fre- quens querelarum occasio: quibus sedandis cum Congregatio Con- cilii Tridentini Interpres omne studium diligentiamque conferret, nobis, qui secretarii munere fungebamur, mandatum est, ut sermone, typis postea evulgato, rem sedulo expendere, ingruentis mali originem et apta eidem avertendo remedia investigare pro viribus niteremur. Sensus hac de re nostros explicantes, vitio potissimum laborare, comperimus praxim examinis oretenus habiti nec scriptis consignad; electi siquidem ad curam animarum ab Ordinario collatore et ad iteratum examen coram alio iudice provocati, ius legitimae colla- tionis tueri non poterant certo ac permanenti testimonio iam pro- batae idoneitatis; sed a novi examinis alea subeunda coram iudice appellationis gestarum rerum prorsus ignaro, tota res pendere vide- batur. Quocirca gravi iustitiae detrimento recepta in foro erat opinio, provocari posse ad alium iudicem, nullo exhibito indebitae reiectionis documento. Quod quidem cum a sacrorum canonum censura longius aberraret, facile huic corruptelae occurri posse censuimus, si certa primum et apte disposita habendi examinis forma praescriberetur; si quaestiones examinatis propositae et consentaneae illorum respon- siones, totaque rei gestae series in scriptis redigeretur; et si acta d e m u m totius concursus ad iudicem appellationis integra aspor- tarentur. « § 6. Initi a nobis consilii ratio non solum arrisit Congregationi, illam die 16 novembris 1720 ratam habenti; sed etiam pontificii iudicii accessione roborata fuit a Clemente XI, ecclesiasticae disci- plinae vindice et assertore eximio. Utque locorum Ordinarii ea omnia

filiali, quo par erat, obsequio et diligentia exequerentur, iis datae sunt die 10 ianuarii 1721 opportunae litterae nostro calamo exaratae, eiusdemque Pontificis sensu et oraculo comprobatae,

quarum tenorem etsi alias prelo commissum et insertum in Bullario dicti Clementis praedecessoris nostri, congrue hic duximus referendum ». Hic refert Instructionem Clementis XI ipsis verbis quibus superius retulimus: inde vero sic prosequitur: « § 8. Quantum recte dispensandis ecclesiasticis muneribus, admi- nistrandae iustitiae, componendis dissidiis, continendisque in officio clericis proficeret saluberrima praemissarum legum institutio, satis superque experientia comperimus, cum Anconitanam primum Eccle- siam ac deinde Bononiensem sponsam nostram paterna charitate cominus amplecteremur, freti siquidem dictarum legum praesidio digniores parochiis et curae animarum praefecimus; tantaque, bene- dicente Domino, id accidit animorum consensione, ut nemo quaestus sit, traditum minus digno celsioris loci praemium vel minus iuste alteri credita vacantis ecclesiae gubernacula. « § 9. At quia certis admonemur indiciis, non ita id aliis Episco- pis contigisse, immo non deesse, qui privatis abreptis studiis saepe declinare ac redarguere iudicium episcopale praesumant: nos propterea sollicitis de implendis prout decet muneris nostri partibus nonnulla praefatis litteris addenda, nonnulla vero tacite breviterque ibidem tradita clarius explicanda censuimus, ut recte omnia atque ex ordine peragantur. « § 10. Moerentes igitur audivimus, quod in plerisque dioecesibus, et si recepta sit laudabilis firmiterque custodienda consuetudo in scriptis redigendi examen concurrentium, nihilominus Examinatorum suffragia in sola litterarum peritia versantur, nec illorum exquiritur sententia de clericorum aetate, institutione, gravitate et honestate morum, prudentia, muniis antea exercitis, et an tales demum sint, qui oves suas verbo et exemplo iuvare possint. Quam devia sit huiusmodi praxis a Tridentini semita, is plane intelliget, qui expendet verba relata cap. 18. Sess. X X I V , de reformat.: « Peracto deinde examine, renuncientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gu bernandam opportunis ». Idque probe noscens Congregatio eiusdem Concilii Interpres, pluries edixit, Examinatores suo deesse muneri, si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent, qui prae aliis probitate morum, laboribus, praestito antea Ecclesiae obsequio ceterisque dotibus ad officium Parochi cumulate obeundum necessariis essent idonei et commendabiles. « § 11. Absoluto examine ut cuique satis compertum est, fit tan- tummodo potestas Examinatoribus renuntiandi quotquot regendae ecclesiae idoneos iudicaverint, reservata uni Episcopo electione dignio- ris, quemadmodum sancitum est a Tridentino illis verbis: « Ex his-

que Episcopus eligat quem ceteris magis idoneum iudicaverit >. At si quem clericorum forte contigerit appellare a mala relatione Exa- natorum, quorum cur.a unice versata fuerit in exquirenda doctrina, non facta uno eodemque tempore solerti etiam investigatione aliarum qualitatum, quae pastoris congruant officio : ordo iudicii secum- feret, ut etiam iudex ad quem provocatum fuit in sola doctrinae indagine immoretur, nec sine gravi animarum detrimento et disci- plinae iniuria praeficiatur Ecclesiae, qui litteris magis pollet, licet cetera minus aptus et quandoque indignus; contra vero arceatur ille, qui, licet impar doctrinae merito, attamen moribus, gravitate, prudentia, probato nomine, diuturno ecclesiae famulatu, ac multiplici virtutum laude praecellit. «§ 12. Factum praeterea satis extirpandis abusibus non videtur, si tam Episcopus quam Examinatores coniunctis studiis industriae nervos omnes intenderint in conferenda concordi iudicio ecclesia personae, quae, licet scientia et litteris alteri concedat, maiori tamen ceterarum qualitatum eminet ornamento. Siquidem postpositus suae nimium fidens doctrinae ab irrationabili iudicio Episcopi non raro appellat, causaque ad iudicem appellationis delata idem totus in per- quirenda maiori doctrina ac reparando gravamine litterato homini irrogato, nusquam librato aliarum virtutum pondere, quae in appel- lante desiderantur, lugentque ut plurimum vigiles ecclesiarum Anti- stites exitum huiusmodi appellationis, intimeque dolent, parochias doctis non aptis pastoribus, ut dictum est, regendas committi. i § 13. At si iudex etiam appellationis (quod raro evenit) tantum tribuens scientiae quantum satis, maiori et accuratiori examine inqui- rat, qui mores hominum sint, quae gravitas, prudentia, qui suscepti antea labores, quae virtutum specimina, quae demum totius ante- actae vitae ratio pascendo gregi consentanea: tot iudici exhibentur attestationes ab appellante ex industria collectae, ut, revocato epi- scopali iudicio tamquam irrationabili, non vereatur iudex succurrere eidem appellanti, quem tam copiosa tamque conspicua probitatis adiuvant documenta. « § 14. Demum cum praecipue Episcopis tamquam in specula con- stitutis, pateant subditorum excessus, contingere solet, ut in concursu tam inspecta scientia quam moribus, ille idoneus ab Examinatoribus renuncietur, cui foeda aliqua vitiis labes ac criminis macula inusta, sit omnibus praeterquam Episcopo occulta. Si Episcopus, iusta sua- dente causa, crimine non revelato, eundem criminosum tacitus prae- teriret aliumque immunem a sorte praeelegerit, illuc postpositus simulato gravamine provocat ad superiorem Iudicem criminis igna- rum et consueto diffugio appellationis evehitur ad pastorale fastigium* qui non potest consulere populo, sed nocere, n e c praestare regimen, sed augere discrimen. « § 15. Ne igitur improbi ingenii homines remedium appellatio-

nis ad iustitiae praesidium institutum callide traducant ad iniquitatis defensionem, optimum factu aliquibus fortasse videretur, si, appel- latione quavis sublata, cura praeficiendi rectores animarum prorsus relinqueretur Episcopis rationem vilicationis suae Christo iudici tan- tum reddituris. Verum nullo pacto probare id possumus, quod adver- saretur menti Concilii Tridentini tacite permittentis appellationem in

devolutivo a mala relatione Examinatorum, quemadmodum innuere videntur verba illa: « Nec praedictorum Examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio et appellatio etiam ad Sedem Apostolicam, sive eiusdem Sedis legatos aut vicelegatos aut nuncios seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates vel Patriarchas interposita impediat aut suspendat»; cui sanctioni respondet etiam Constitutio Piana admittens appellationem in devolutivo ab irratio- nabili iudicio Episcopi. « § 16. Qua de re, ut in eiusmodi negotio apte omnia atque com- posite peragantur, officii nostri esse duximus cum vobis, Venerabiles Fratres, gerendarum rerum ordinem praescribere, quem longu usu utilem agnovimus instituendis animarum rectoribus, qui credito sibi gregi praeesse et prodesse possint. « I. Episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, statim ad praescriptum Tridentini idoneum in ea deputet vicarium cum con- grua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. « II. Publico evulgetur edicto notitia concursus congruo et ab Episcopo praefinito tempore celebrandi, eodemque edicto omnes clare et aperte moneantur, ut interim decurrente termino assignato coram Cancellario episcopali vel altero ab Episcopo deputando, suarum qualitatum, meritorum et munerum probationes, attestationes tam iudiciales quam extraiudiciales aliaque id genus documenta, quae fraude vacent, exhibeant; alioquin, dicto termino elapso, documenta huiusmodi, quaecumque et qualiacumque ea sint, nullatenus reci- pietur. « III. Eveniente die concursus, a Cancellario episcopali singu- lorum merita, qualitates et requisita (ut vocant) incorrupta fide de- prompta a iuribus tempore habili exhibitis, in scriptis summatim redigantur, porro copia epitomes tradetur non solum Episcopo vel Vicario generali vices illius obeunti, sed singillatim omnibus Exa- minatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia tum de vita, moribus aliisque regendae ecclesiae necessariis dotibus ferant iudicium. « IV. Die praestituta ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in omnibus forma tradita in supra relatis litteris anno 1721 editis, totaque rerum in eo gestarum scriptis diligenter enucleetur. Porro Examinatores ad assequendam certam et indubiam coniectu- ram scientiae, postquam diligenter expenderint singulorum peritiam

in evolvendo explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a Sanctis Patribus, vel a sacro Concilio Tridentino, vel a Catechismo romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quo- libet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum deprehenderint, qua quisque polleat gravitate sententiarum et elegantia sermonis in conciuncula scripto pariter exarata et textui evangelico vel alteri dato themati accomodata: parem, ni forte ma- iorem solertiam Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qua- litatibus, regimini animarum consentaneis; morum honestatem inqui- rant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuntient. « V. Absoluto concursu ab Episcopo vel eo impedito a Vicario generali una cum Examinatoribus synodalibus non paucioribus quam tribus, notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur Cancellario, qui illam comburat, vel penes acta secreto custodiat, et nemini ostendat, nisi de mandato Episcopi vel eius Vicarii generalis. Subinde vero Ordinarius, cum primum ei libuerit, eligat ex appro- batis digniorem, nec illi possessio ullo appellationis vel inhibitionis obtentu retardetur. « VI. Si quem clericorum appellare contigerit a mala relatione Examinatorum vel ab irrationabili iudicio Episcopi, coram iudice appellationis acta concursus integra omnino producat, et iudex, nisi illis visis et gravamine comperto, sententiam non pronunciet. Prae- terea in ferenda sententia ac reparando gravamine idem iudex inni- tatur solummodo probationis ab actis elicitis tam respectu doctrinae quam aliorum meritorum. Quia vero a publica indictione usque ad diem habiti concursus tantum temporis intercessit, quantum satis fuit commode exhibendis necessariis iuribus, attestationibus, requi- sitis aliisque meritorum documentis; idcirco, ut quaevis via fraudi- bus praecidatur, volumus ac districte mandamus, ne dictae atte- stationes, fides tam iudiciales quam extraiudiciales et documenta quaecumque studiose conquisita et post concursum, ut aiunt, expi- scata, ullo modo recipiantur: non obstantibus supra memoratis litteris a Congregatione Conc. Tridentini Interprete anno 1721 editis, quibus ad praemissorum effectum in hac parte derogamus, illis tamen in reliquis una cum omnibus in eis contentis firmiter in suo robore permansuris. « VII. Ubi vero Episcopus, posthabito uno vel altero ex appro- batis, ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam quam censeat significari oportere iudici appellationis ad detergendam iniustae fortasse praeelectionis notam : familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat inviolabilis secreti lege adiecta.

Nemo sit, qui hanc praxim nostrae tribuat solertiae, cum illa profluat a Tridentini Decretis. Sessione etenim X X I V , cap. 20, de reform., ita disponitur: «Praeterea si quis in casibus a iure permissis appella- verit aut de aliquo gravamine conquestus fuerit seu alias ob lapsum biennii de quo supra ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram Episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre, eodem tamen Episcopo prius admonito, ut si quid ei pro causae instructione videbitur, possit iudici appellationis signi- ficare. « Et quamvis iure nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more

olim posita hac tempestate obsoleverit et a foro recesserit: attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum et. non aliis nota, quae tamen approbari digna sit, ecclesiam contulerit, illam iudici appellationis datis secreto litteris denunciet et aperiat. Sciant porro iudices delatas ab Episcopo causas et rationes inviolabilis secreti fide esse custodiendas nec parvi pendendum esse testimonium illius pastoris, cui divino man- datur eloquio oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione iudicii odio vel favore moveantur, ut in sacrorum canonum singularem iniuriam dicant malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras. « Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appel- latum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta ratio- num momenta; ille significet secretis litteris S. R. E. Cardinali Prae- fecto pro tempore Congregationis Concilii, qui nec consilio nec auctoritate deerit, quo minus a iudice appellationis debitis iustitiae locus tribuatur. « § 17. Praeterea quia aequitati etiam convenit, causas appella- tionis, quae magno litigantium dispendio et Ecclesiae pernicie immor- tales quandoque existunt, quanta fieri potest brevitate terminari: idcirco ubi a iudice appellationis lata sit sententia, quae praeelectioni factae ab Episcopo omnino sit conformis, nullus pateat novae appel- lationi aditus, sed auctoritate rei iudicatae controversiae finis impo- natur. Sin vero iudex appellationis aliter quam Ordinarius pronun- ciaverit, liceat praeelecto ab Episcopo, qui causa cecidit, ad alium iudicem appellare, firmiter interim retenta parochialis ecclesiae pos- sessione. Tandem postquam tertius quoque iudex sententiam dixerit, ne partes ultra modum graventur laboribus et expensis, praesertim quia agitur de cura animarum, cui damnosum est certi pastoris destitui solatio : is legitimum regendae ecclesiae ius obtineat, cui duae conformes assistunt sententiae, nec ullum novae appellationis reme- dium succumbenti suffragetur. « § 18. His sane regulis quamvis appellatio sublata non sit, satis tamen praesidii comparatum esse arbitramur ecclesiasticae disci-

plinae ac recte gerendarum rerum ordini. Unum superest, ut pro- posita hactenus media debitae executioni mandentur, eumque in scopum locorum Ordinarii vigilantiam suam desiderari non patiantur. Ferendum quippe non esset ad nostri Apostolatus auditum novas in diem defèrri querelas ac submovendis abusibus novas implorari leges ab iis, qui iam praestitus negligunt et contemnunt. « § 19. Demum cum non raro contingat, ecclesias parochiales, dignitates, canonicatus aliaque beneficia curam animarum habentia a Sede Apostolica esse conferenda, vel quia vacaverint in mensibus reservatis, vel quia ex alio capite dictae Sedi reservata sint: nos praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes praecipimus et man- damus, ut uno vel altero interveniente casu concursus ab Episcopo sine ullo discrimine indicatur, nulla ad hunc actum petita venia vel licentia, quam nostris hisce litteris sibi tributam Episcopi intelligant. « § 20. Absoluto concursu, in res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatos eliget magis idoneum et Datariae significet, nec acta concursus trans- 1 mittat, nisi a Datario, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite quam mensium apostolicorum sanctae Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris iudicio et acta concursus ultro Datariae exhibeat. « § 21. Licebat tamen Ordinariis pro suo arbitrio familiaribus litteris Datario scriptis eidem denunciare personam, quam censent

1 Hic obiter nota, tantum Episcopos habere hoc ius, non vero Vicarios capitulares: hoc ius in Dataria appellatur il dritto del magis. Hoc ius anti- quitus habebat etiam Vicarius capitularis, ut eruitur ex iis quae traduntur in opere de synodo dioecesana lib. 4 c. 8 et Fagnano lib. 3 decr. tit. Ne sede vacante cap. Illa n. 18, quaeque relata habes in Vol. I harum ephe- meridum p. 170 et seq. Hoc ius quod dicitur TÒ magis secumfert, iuxta vigentem Datariae praxim, ut Apostolicae Litterae expediantur ex officio: quando vero hoc ius TÒ magis non habetur, res SSmo refertur, qui Bene- ficium paroeciale confert. Quando autem sedes episcopalis vacat, Vicarius capitularis debet rem referre Apostolicae Datariae, immo mittere ad eam debet acta concursus, quamquam Apostolica Dataria in hac actorum mis- sione non insistat. Nihil tamen impedit, quominus Vicarius capitularis aliquem prae caeteris commendet. Praxis pariter est Apostolicae Datariae, ut licet Beneficium aliquod reservatum sit ob plures reservationis causas, in Apostolicis Bullis una tantum reservationis causa nominetur, idest prae- cipua, ex. gr. ratione mensium. Quare si Beneficium paroeciale vacaverit sede episcopali vacante, et maneat quoque reservatum ratione mensium, ratio tantum in Bullis habetur reservationis causa mensium, et Bulla exten- ditur eodem modo quasi vero Episcopus existeret, iisdem scilicet formulis, et materialiter tantum aufertur particula magis, ita ut ex tenore Vicarius capitularis videretur habere ius TÒ magis, quod tamen non habet.

regendae ecclesiae magis idoneam, eundemque commonere, an occulta aliqua et in actis iuste reticita subsit causa, quae cuipiam obstet ad beneficium curatum obtinendum. Nos ipsi postmodum ab hac Sede omnium principe et magistra luculento edocebimus exemplo, quanti faciendum sit episcopale iudicium quantoque vos honore prosequamur, venerabiles fratres, in partem nostrae sollecitudinis evocatos, quibus interim Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. « Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, die xiv. Dec. MDCCXLII. Pont. Nostri anno III».

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 7 (1872), printed pages 399–407. Whole act from source-supported heading through dating/signature; historical source notes within bounds retained. OCR is not facsimile collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.